

深圳市人民代表大会常务委员会 公 告

(第五十七号)

深圳市人民代表大会常务委员会《关于修改〈深圳市人民代表大会常务委员会关于坚决查处“黄、赌、毒”违法行为的决定〉的决定》经深圳市第三届人民代表大会常务委员会第十七次会议于2002年8月23日通过，现予公布，自2002年10月1日起施行。

深圳市人民代表大会常务委员会
2002年9月9日

深圳市人民代表大会常务委员会关于 修改《深圳市人民代表大会常务委员会 关于坚决查处“黄、赌、毒”违法 行为的决定》的决定

(2002年8月23日深圳市第三届人民代表大会
常务委员会第十七次会议通过)

深圳市第三届人民代表大会常务委员会第十七次会议审议了主任会议提出的《关于修改〈深圳经济特区成人教育管理条例〉等两项法规的决定(草案)》的议案,决定对《深圳市人民代表大会常务委员会关于坚决查处“黄、赌、毒”违法行为的决定》作如下修改:

第十三条第二款修改为:“房屋出租人发现利用出租屋进行‘黄、赌、毒’违法活动而不加制止或者不报告的,由公安机关依法给予行政处罚。”

本决定自2002年10月1日起施行。

根据本决定对《深圳市人民代表大会常务委员会关于坚决查处“黄、赌、毒”违法行为的决定》进行相应修正,重新公布。

深圳市人民代表大会常务委员会 关于坚决查处“黄、赌、毒” 违法行为的决定

(1999年6月30日深圳市第二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过)

(2002年8月23日深圳市第三届人民代表大会常务委员会第十七次会议修正)

为加强我市社会主义精神文明建设，坚决查处“黄、赌、毒”违法行为，维护社会治安和社会稳定，建设社会主义法治城市，根据有关法律、法规规定，结合深圳实际，制定本决定。

一、本决定所称的“黄”，主要是指以下行为：

- (一) 介绍、容留、引诱、强迫、组织他人卖淫的；
- (二) 从事卖淫、嫖娼以及在公共场所招嫖活动的；
- (三) 制作、复制、出版、印刷、走私、贩卖、传播淫秽和色情物品的；

(四) 利用国际互联网络和电讯工具传播含有淫秽、色情内容的文字和图像的；

(五) 利用娱乐、服务性场所从事淫秽活动的；

(六) 法律、法规禁止的其他形式的淫秽活动。

本决定所称的“赌”，主要是指以下行为：

- (一) 从事赌博经营活动的；
- (二) 在公共场所设赌的；
- (三) 以营利为目的，为赌博提供场所、赌具和其他便利条件的；

(四) 以营利为目的赌博且赌资数额较大的。

本决定所称的“毒”，主要是指以下行为：

(一) 走私、贩卖、运输、制造毒品的；

(二) 包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的；

(三) 非法持有毒品的；

(四) 非法吸食、注射毒品的。

二、各级人民政府（以下简称各级政府）及其有关部门、各级司法机关应当坚决贯彻执行《中华人民共和国刑法》、《全国人民代表大会常务委员会关于严禁卖淫嫖娼的决定》、《全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定》、《中华人民共和国治安管理处罚条例》等法律、法规，各司其职，相互配合，坚决依法查处“黄、赌、毒”违法行为。

三、公安机关应当在打击治安刑事犯罪的同时，加大对“黄、赌、毒”违法行为打击的力度，对违法行为人依法给予罚款、行政拘留等处罚；或者依法采取收容教育、报经市劳动教养委员会批准采取劳动教养等强制措施；对构成犯罪的，依法追究刑事责任。

四、工商行政管理部门应当加强对娱乐、服务性场所经营者的监督和管理。发现经营者从事“黄、赌、毒”违法经营活动的，应当依法采取行政强制措施，并给予行政处罚；情节严重的，应当依法暂扣或者吊销其营业执照。

五、文化行政管理部门应当加强对娱乐场所、文化市场的稽查、管理，发现“黄、赌、毒”违法行为并且属于自己管辖的，应当依法没收其有关经营物品及违法所得，并给予罚款；情节严重的，依法责令其停业整顿，或者吊销文化经营许可证；不属于自己管辖的，应当及时移交或者通知有管辖权的部门处理。

六、医药卫生行政管理部门应当加强对可以用于制造毒品的麻醉、精神等药品的管理。

七、其他相关行政管理部门，应当履行法定职责，积极配合对“黄、赌、毒”违法行为的查处工作。

八、各级政府有关部门要建立、健全行政执法责任制和执法过错追究制度，并定期将查处“黄、赌、毒”违法行为的情况向市政府和上级主管部门报告。

各级政府有关部门不认真履行法定职责，疏于管理，对“黄、赌、毒”违法行为查处不力，造成恶劣影响或者严重后果的，要对直接责任人员或者主管领导给予行政处分；因玩忽职守构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

九、执法人员或者其他政府机关工作人员徇私舞弊，执法犯法，掩护、包庇“黄、赌、毒”违法行为，为违法者提供便利条件或者开脱责任的，由有关部门给予撤职、开除公职的行政处分；情节严重或者事先通谋构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

十、各级政府应当充分发挥基层组织的作用，引导、鼓励、支持居委会、村委会以及股份合作公司通过订立村规民约等方式，预防、抵制“黄、赌、毒”违法活动。对预防、抵制“黄、赌、毒”违法活动成绩突出的，要给予表彰和奖励；对预防和抵制不力造成“黄、赌、毒”违法现象较严重的，应当予以通报批评，并可追究主要领导人的责任。

各级政府和基层组织应当采取有效措施，加强对吸毒人员的监控和对已戒毒人员的跟踪教育，提高戒毒质量、降低复吸率，遏制吸毒蔓延。

十一、学校、监护人应当加强对未成年人的教育和保护，切实采取有效措施，防止未成年人接触、参与“黄、赌、毒”违法活动，受到“黄、赌、毒”侵害。

各级政府有关部门或者司法机关对引诱、教唆、利用、强迫未成年人从事“黄、赌、毒”违法活动的，应当依法从重处罚。

十二、娱乐、服务性场所的经营者在经营过程中，从事“黄、赌、毒”违法活动或者为从事“黄、赌、毒”违法活动提供便利条件，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任；不构成犯罪的，由有关部门依法对单位给予行政处罚，并对直接负责

的主管人员和直接责任人员给予行政处罚或者行政处分。

经营者在经营过程中放任“黄、赌、毒”违法活动的，由有关部门依法对单位给予行政处罚，并对直接负责的主管人员和直接责任人员给予行政处罚或者行政处分。

经营者应当配合有关部门的执法活动，不得拒绝、阻碍执法人员依法执行公务。对拒绝、阻碍执法人员依法执行公务的，由有关部门依法给予行政处罚；以暴力、威胁方法阻碍执法人员依法执行公务构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

十三、房屋出租人不得将房屋出租给他人从事“黄、赌、毒”违法活动。出租人发现利用出租屋进行“黄、赌、毒”违法活动的，应当予以制止或者及时向有关部门报告。

房屋出租人发现利用出租屋进行“黄、赌、毒”违法活动而不加制止或者不报告的，由公安机关依法给予行政处罚。

十四、国家工作人员参与“黄、赌、毒”违法活动的，除有关部门依法给予行政处罚外，所在单位应当依法给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

十五、各级政府及其部门和新闻舆论单位应当采取多种形式，加大有关法律、法规的宣传力度，使全体市民做到知法、懂法、守法，增强自觉抵制“黄、赌、毒”的能力。

十六、政府有关部门应当公布查处“黄、赌、毒”举报电话。任何单位和个人发现“黄、赌、毒”违法活动都有权向有关部门举报，接到举报的部门应当认真进行调查和处理；发现不属于自己管辖的，应当及时移交或者通知有管辖权的部门处理，并告知举报人。

有关部门应当严格为举报人保密，坚决打击任何对举报人进行报复的行为。

接到举报的部门对举报查证属实的，可以对举报人给予奖励，奖励标准为罚没金额的百分之五至百分之十，最高不超过三十万元。

十七、新闻单位应当加强对政府有关部门查处“黄、赌、

毒”违法行为的舆论监督工作。

对有“黄、赌、毒”违法行为的经营者，情节恶劣、后果严重的，有关部门可以将查实后的情况在新闻媒体上予以公布。

十八、本决定自公布之日起生效，《深圳市人民代表大会常务委员会关于我市深入开展禁毒斗争的决议》同时废止。